ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 201-КГ15-7

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва 12 мая 2015 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Сокерин С.Г., изучив материалы истребованного гражданского дела и кассационную жалобу Березина В.В. на апелляционное определение Московского окружного военного суда от 7 августа 2014 г., которым частично отменено решение Смоленского гарнизонного военного суда от 16 мая 2014 г. по гражданскому делу по заявлению бывшего военнослужащего Главного управления Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области (далее – Главное управление МЧС России по Смоленской области) капитана запаса Березина Вячеслава Владимировича об оспаривании действий Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – Министр ЧС России), руководителя Федерального казённого учреждения «Управление государственной экспертизы и жилищного обеспечения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (далее – Управление) и начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области (далее – Главное управление), связанных с увольнением с военной службы и исключением из списков личного состава,

установил:

решением жилищной комиссии Главного управления от 12 августа 2011 г., оформленным протоколом № 5, Березин был принят на учёт нуждающихся в жилых помещениях для постоянного проживания по избранному после увольнения с военной службы месту постоянного жительства в г. Реутове Московской области.

Решением комиссии Управления от 12 ноября 2013 г., оформленным протоколом № 47, Березину предоставлена квартира № 12 в доме № 9 по улице Героя России Чернышёва в посёлке Филимоновское в городе Москве общей площадью 35,1 кв.м. Данное жилое помещение предоставлено Березину с его согласия в собственность бесплатно.

Решением той же комиссии от 26 ноября 2013 г., оформленным протоколом № 48, Березин снят с учёта нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых для постоянного проживания, в связи с передачей ему указанного выше жилого помещения.

Приказом Министра ЧС России от 30 декабря 2013 г. № 116-ВК Березин уволен с военной службы по основанию, предусмотренному подп. «а» п. 2 ст. 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», то есть в связи с организационно-штатными мероприятиями, а приказом начальника Главного управления от 27 января 2014 г. № 2 исключён из списков личного состава управления с 31 января 2014 г.

Полагая свои права нарушенными, поскольку дом, в котором расположено распределённое жилое помещение, не введён в эксплуатацию, а у территориального органа управления государственным недвижимым имуществом и МЧС России отсутствуют документы, подтверждающие, соответственно, наличие права собственности на указанную квартиру и права оперативного управления этим имуществом, Березин обратился в суд с заявлением, в котором просил:

- признать незаконными вышеуказанные приказы Министра ЧС России, начальника Главного управления в части увольнения его с военной службы и исключения из списков личного состава управления, а также решение Управления от 12 ноября 2013 г. в части распределения ему жилого помещения в собственность бесплатно и отменить их в этой части;

- обязать Министра ЧС России восстановить его на военной службе в распоряжении начальника Главного управления с 1 февраля 2014 г. до обеспечения жильём в установленном законом порядке;

- обязать начальника Главного управления выплатить ему денежное довольствие за период с 1 февраля по 15 мая 2014 г.;

- обязать Управление повторно рассмотреть вопрос о предоставлении ему квартиры № 12 в доме № 9 по улице Героя России Чернышёва в посёлке Филимоновское в городе Москве после регистрации этого жилого помещения в федеральную собственность.

Решением Смоленского гарнизонного военного суда от 16 мая 2014 г. заявление Березина удовлетворено частично. Суд признал незаконными приказы Министра ЧС России от 30 декабря 2013 г. № 116-ВК и начальника Главного управления от 27 января 2014 г. № 2 в части увольнения Березина с военной службы исключения его из списков личного состава управления и обязал этих должностных лиц восстановить заявителя на военной службе в распоряжении начальника Главного управления с 1 февраля 2014 г. до обеспечения его жилым помещением в установленном законом порядке. Также судом на начальника Главного управления возложена обязанность по выплате Березину денежного довольствия за период с 1 февраля по 15 мая 2014 г. Кроме того, суд признал

незаконным решение комиссии Управления от 12 ноября 2013 г., оформленным протоколом № 47, в части предоставления Березину квартиры в собственность бесплатно по адресу: г. Москва, пос. Филимоновское, ул. Героя России Чернышёва, д. 9, кв. 12 и отменил его в этой части. В удовлетворении заявления Березина в части требования о возложении на Управление обязанности по повторному распределению указанного жилого помещения после его регистрации в федеральную собственность, судом отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии Московского окружного военного суда от 7 августа 2014 г. решение гарнизонного суда в части удовлетворения заявления Березина отменено и по делу в этой части принято новое решение об отказе в удовлетворении заявления Березина в названной части требований.

Определением судьи Московского окружного военного суда от 22 декабря 2014 года в передаче кассационной жалобы Березина на данное судебное постановление для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации, Березин, выражая несогласие с решением суда второй инстанции и последующим судебным постановлением, в части отказа в удовлетворении его требований, просит их отменить, оставив в силе решение суда первой инстанции.

В обоснование жалобы ее автор приводит следующие доводы.

Заявитель полагает, что выводы суда апелляционной инстанции об обеспеченности его жилым помещением и как следствие законности его увольнения с военной службы ошибочны, поскольку распределенное ему жилое помещение не может быть передано ему в собственность.

Изучив материалы гражданского дела и доводы жалобы, прихожу к выводу о том, что оснований для её удовлетворения не имеется.

В соответствии со ст.387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются такие существенные нарушения норм материального или процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Из материалов дела следует, что решением комиссии Управления от 12 ноября 2013 г. перед увольнением с военной службы в связи с организационно-штатными мероприятиями Березину, ранее принятому на учёт нуждающихся в жилых помещениях для постоянного проживания по избранному месту постоянного жительства, предоставлена в собственность бесплатно квартира № 12 в доме № 9 по улице Героя России Чернышёва в посёлке Филимоновское в городе Москве по установленным нормам.

С получением данного жилого помещения Березин согласился, о чём указал в рапорте от 7 ноября 2013 г. и смотровом ордере Управления от 31 октября 2013 г.

В силу положений ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 57 ЖК РФ, пп. 1 и 14 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» предоставляемое военнослужа-

щему жилое помещение по договору социального найма или в собственность, в том числе по избранному постоянному месту жительства, должно отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства и должно находиться в границах соответствующего населенного пункта.

Как видно из материалов дела 19 декабря 2012 г. Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы, застройщику – ООО «ВИП-СтройИнжиниринг», выдано разрешение № RU77246000-004490 на ввод в эксплуатацию жилого дома № 9 по улице Героя России Чернышёва в посёлке Филимоновское в городе Москве.

Согласно Приложению № 3 к приказу МЧС России от 21 февраля 2013 г. № 119, ФКУ «Эксплуатационная комендатура МЧС России» приняла на свой баланс указанный жилой дом.

Помимо этого, воинскими должностными лицами предприняты своевременные и достаточные меры для регистрации военнослужащих МЧС, в число которых входил Березин, в органах Федеральной миграционной службы России по городу Москве.

Изложенное свидетельствует, что заявитель обеспечен жилым помещением отвечающим требованиям жилищного законодательства. Отсутствие на момент рассмотрения дела права собственности у Российской Федерации на указанное жилое помещение и как следствие невозможность его передачи в собственность Березину, само по себе его право на жилище не нарушает. Указанные обстоятельства не ограничивают заявителя в его праве стать собственником данного жилого помещения.

При таких обстоятельствах, с учетом положений абзаца второго п. 1 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих», суд второй инстанции пришел к правильному выводу о законности действий командования, связанных с увольнением заявителя в связи с обеспеченностью его жилым помещением в избранном постоянном месте жительства.

При рассмотрении данного дела окружным военным судом не допущено нарушений норм материального или процессуального права, влекущих отмену или изменение обжалуемого постановления в кассационном порядке.

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 381 и ст. 383 ГПК РФ,

определил:

в передаче кассационной жалобы Березина Вячеслава Владимировича на апелляционное определение Московского окружного военного суда от 7 августа 2014 г. для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказать.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации С.Г. Сокерин